

تقرير أعمال الخبرة

طارق بن احمد بن سلطان المسكاري	اسم الخبير:	طبقا للقائمة بالصفحة رقم (2)	دعوى رقم:
0026/2022	رقم القيد :	صور الابتدائية	المحكمة:
95453333	الهاتف:		
Tariq.almaskari@outlook.com	الايميل:		

الجرادي وقيس الراشدي شركة مدنية للمحاماة	بوكالة	طبقا للقائمة بالصفحة رقم (2)	المدعين:
مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية	بوكالة	شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م	المدعى عليها:
2024/10/20م	المحدد لنظرها جلسة		

قائمة بأسماء المدعين وأرقام الدعاوي :

م	رقم الدعوى	المدعي	م	رقم الدعوى	المدعي
1	2024/1409/102	راشد سعيد راشد علي الهاشمي	21	2024/1409/122	حسن جمعه براكوه البلوشي
2	2024/1409/103	ناجي خميس ربيع مبارك العريمي	22	2024/1409/123	سعيد سالم علي الكاسي
3	2024/1409/104	خميس سالم خميس الهاجري	23	2024/1409/124	جمعه خميس ناصر خميس الراسي
4	2024/1409/105	أحمد حمدان راشد المالكي	24	2024/1409/126	عبدالله سالم مبارك سالم العريمي
5	2024/1409/106	أحمد سالم عبدالله البادي	25	2024/1409/128	اسماعيل جمعه فائز الفارسي
6	2024/1409/107	عبدالله خميس جمعه مسلم العلوي	26	2024/1409/129	عبدالعزیز عبدالله حمد الربعاني
7	2024/1409/108	فيصل جمعه علي سالم العريمي	27	2024/1409/130	سلطان مبارك سلطان مبارك المخيني
8	2024/1409/109	ناصر العبد محمد الراسي	28	2024/1409/132	صافي عبدالله عبدالرحمن العلوي
9	2024/1409/110	سعيد حمد عبدالله الفارسي	29	2024/1409/133	محمود مسلم حمد مسلم العلوي
10	2024/1409/111	حمدان علي عبدالله القاسمي	30	2024/1409/134	عبدالله حمد مبارك العلوي
11	2024/1409/112	حمد عبدالله خالد هديب البلوشي	31	2024/1409/135	مشعل وني سعيد الراشدي
12	2024/1409/113	سعيد حمد مبارك راشد الكمالي	32	2024/1409/136	سالم حمد مبارك العريمي
13	2024/1409/114	مالك حسن جمعه البريكي	33	2024/1409/137	مصعب جمعه سعيد العريمي
14	2024/1409/115	حمود عبدالله حمد الحثروشي	34	2024/1409/138	هيشم محمد مانع سيف الخنيشي
15	2024/1409/116	محمد صالح محمد الغيلاني	35	2024/1409/139	حمد سالم علي العمري
16	2024/1409/117	بدر تعيب علي العلوي	36	2024/1409/140	بدر مبارك راشد الفارسي
17	2024/1409/118	محمد حسن جمعه البريكي	37	2024/1409/141	احمد محمد حمد محمد تباع الفارسي
18	2024/1409/119	سعيد فاضل سليم الجنيبي			
19	2024/1409/120	زكريا سيف محمد الرويشدي			
20	2024/1409/121	ياسر راشد عبدالله سعيد المطاعني			

التاريخ: 8 ربيع الثاني 1446 هـ

الموافق: 13 أكتوبر 2024م

الفاضل / مدير أمانة سر المحكمة
محكمة صور الابتدائية

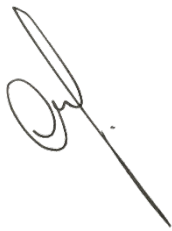
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... و بعد،،،

الموضوع: تقرير الخبرة للدعوى العمالية الجماعية (37)

المقامة من ضد شركة بي اس اي مارين قلعات، والمحدد لنظرها جلسة 2024/10/20م

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى خطاب أمانة سر المحكمة الموقرة بتاريخ 2024/9/22م، وبحسب الاتفاق عند التأكيد لأداء المأمورية، يسرنا ان نرفق لكم تقرير الدعوى العمالية المشار اليها أعلاه وطبقا لارقام الدعاوي بالصفحة رقم (2) من التقرير، راجين من المولى ان نكون قد وفقنا في اداء المأمورية التي كلفنا بها ولعدالة المحكمة اتخاذ ما تراه مناسبا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



طارق بن أحمد بن سلطان المسكري

الخبير المتدب

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير جدول إدارة الموارد البشرية
رقم القيد: ٠٠٢٦/٢٠٢٢

محتويات التقرير

5.....	المأمورية
6.....	موضوع التداعي / الطلبات
7.....	اجراءات أعمال الخبرة
8.....	بحث و تحليل الدعوى وفق المأمورية
14	خلاصة التقرير
15	حافطة المستندات الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى
15	حافطة مستندات اجراءات الخبرة

1 المأمورية

وفق ما هو موضح بالحكم التمهيدي بيان الاتي:

أولاً: ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وما تفرضه من التزامات لكل منهما، وبيان مدى التزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح القرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الاستعانة بخبير آخر بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (30 ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/أكتوبر/٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد. وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

(مستند رقم 1 - حافظة مستندات اعمال الخبرة)

2 موضوع التداعي /الطلبات

وفقا لصحيفة الدعوى والرد

طلبات المدعي: (طبقا لصحيفة الدعوى)

1. إلزام المدعى عليها بالسماح للعامل بمغادرة موقع العمل بعد الانتهاء من ساعات العمل المقررة.

2. التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية عن أشكال العمل القسري والجبري التي تعرض لها المدعي طوال عمله لدى المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠.ع) عشرين ألف ريال عماني.

3. مصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ألف ريال عماني.

طلبات المدعى عليها: (طبقا لمذكرة الرد)

أ) أصلياً:

عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وتحميل رافعها المصاريف وأتعاب محاماة مبلغا وقدره ألف ريال عماني.

ب) احتياطياً:

رفض الدعوى وتحميل رافعها المصاريف وأتعاب محاماة مبلغا وقدره ألف ريال عماني.

(مستند رقم 1 و 2 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

إجراءات أعمال الخبرة

3

التسلسل	التاريخ	مضمون الاجراء
-1	2024/9/22م	استلام المأمورية والتحقق من تفاصيل أطراف التداعي
-2	2024/9/23م	دعوة أطراف التداعي لاجتماع اعمال الخبرة وطلب المستندات الاولى
-3	2024/9/30م	الاجتماع مع أطراف التداعي والاطلاع على كافة المستندات المقدمة لبحث وتحليل الدعوى.
-4		مشاركة محضر اجتماع الخصوم مع الطرف الاخر لإبداء الملاحظات والإفادة
-5	2024/10/1م	الاجتماع مع ممثلي المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
-6	2024/10/2م – 2024/10/12م	تحليل وبحث المستندات المقدمة من الاطراف بحسب تسلسل الوقائع وطلب مستندات إضافية
-7	2024/10/13م	اعداد وايداع تقرير الخبرة النهائي

4 بحث وتحليل الدعوى وفق المأمورية

انتهجت الخبرة في بحث وتحليل المأمورية لما هو مقرر والمستندات المقدمة، والمتبع لدى المدعى عليها طبقا لعقد العمل، وقانون العمل العماني، القوانين واللوائح ذات الصلة في شؤون الاعمال البحرية المعمول بها في سلطنة عمان، وبعد الاطلاع على صحائف الدعوى، ومذكرات الردود، والمستندات المقدمة، والاجتماع مع أطراف الدعوى، ومع المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، توصلنا الى فهم معقول لجوهر الخلاف، ولحفظ ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة، نحيل الوقائع الى ما ورد اليها من مستندات مقدمة من أطراف الدعوى، ومحاضر الاجتماع، والتي نورد في هذا التقرير بحث وتحليل مطالبات المدعي ورد المدعى عليها لتحقيق عناصر المأمورية على النحو التالي:

أولاً: بيان طبيعة عقد المدعي مع الشركة المدعى عليها:

طبقاً لمحضر الاجتماع توافقت افادة طرفي النزاع بعمل المدعى لدى الشركة المدعى عليها بعقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري بناءً على نظام المناوبة الأسبوعية (أسبوع عمل وأسبوع راحة) على متن قاطرة السحب البحرية (السفينة). وأفادت الشركة المدعى عليها بأن ساعات العمل المعتادة هي في حدود (8) ساعات مقسمة على فترتين (4 ساعات لكل فترة) وفقاً لجدول الراحة الشهري، حيث أنه يصعب تحديد فترات العمل نظراً لحركة السفن التي تتطلب القطر ولذلك يتم اعداد الجدول عن طريق تحديد فترات الراحة شهرياً، وتكون ساعات العمل بحد أقصى (12) ساعة بحسب ما هو موضح بالعقد، وطبقاً لميثاق العمال البحريين المعترف به عالمياً.

البحث والتحليل:

طبقا لعقد العمل الذي تم الاطلاع عليه، يخضع العقد لما هو مقرر بالقوانين ذات الصلة وبصفة خاصة قانون العمل العماني، وعليه تم الاطلاع على القوانين ذات الصلة المعمول بها في سلطنة عمان، بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣ بإصدار القانون البحري، حيث ورد في تعريفات القانون تعريف القطر "العمل الذي تقوم بموجبه سفينة تسمى السفينة القاطرة بدفع أو سحب سفينة أخرى تسمى السفينة المقطورة، وإيصالها إلى الميناء أو المكان المتفق عليه" والمطابقة لعمليات الشركة المدعى عليها، كما ورد تعريف السلطة البحرية "المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة، أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها". كما نصت المادة (3) من ذات القانون تعد أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعديلاتها ذات الصلة بالملاحة البحرية التي صادقت عليها سلطنة عمان جزءا مكملا لهذا القانون، وفي حالة حدوث تعارض بينهما تسري أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعديلاتها ذات الصلة بالملاحة البحرية التي صادقت عليها سلطنة عمان. وتعتمد السلطة البحرية التفسيرات الموحدة الصادرة عن المنظمة.

وعليه ومن خلال ما سيتم بيانه في التقرير لاحقا في شأن ساعات العمل، نخلص الى أن طبيعة عمل المدعي لدى المدعى عليها تنظمها القوانين واللوائح ذات الصلة بالعمليات البحرية بالإضافة الى قانون العمل العماني والتزام الشركة المدعى عليها بتطبيقه طبقا لما هو وارد بالعقد والقوانين ذات الصلة.

(مستند رقم 3 و4 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

(مستند رقم 3 و4 - حافظة مستندات اجراءات الخبرة)

ثانيا: بيان ساعات العمل الفعلية في اليوم، وساعات العمل الإضافية خارج نطاق العقد:

ينص عقد عمل المدعي تحديد ساعات العمل المحددة بحد أقصى (12) ساعة يوميا في أسبوع المناوبة، وأفاد وكيل المدعي بأن ساعات العمل اليومية بحسب العقد هي فعلا (12) ساعة كحد أقصى، الا ان العمل الفعلي يتجاوز ما هو موضح في جدول الاعمال ويكون المدعي على أهبة الاستعداد خلال الأربعة وعشرين ساعة (24) ساعة، والمعمول به لدى الشركات ذات نفس طبيعة العمل بأن يكون هناك فريق مناوب لتغطية العمليات مناصفة خلال اليوم (12) ساعة لكل فريق، الا أن الشركة تعمل بنظام فريقين مناوبة فقط بنظام أسبوع عمل وأسبوع راحة، وذلك بحسب افادة وكيل المدعي تهربا من تعيين عدد عمال إضافي لتخفيض التكاليف، وعقبت الشركة المدعي عليها على ذلك بأن ساعات العمل المعتادة هي في حدود (8) ساعات مقسمة على فترتين (4 ساعات لكل فترة) وفقا لجدول الراحة الشهري، حيث أنه يصعب تحديد فترات العمل نظرا لحركة السفن التي تتطلب القطر ولذلك يتم اعداد جدول يحدد به فترات الراحة شهريا لجميع العاملين على متن القاطرة، وأضاف وكيل الشركة المدعية بأن الحد الأقصى لساعات العمل تكون في الحالات الاستثنائية والنادرة والتي قد تصل بحد أقصى الى (12) ساعة بحسب ما هو موضح بالعقد، ولا توجد ساعات عمل إضافية خارج نطاق العقد بموجب اتفاقية العمل البحري.

البحث والتحليل:

تطابقت افادة الشركة المدعي عليها مع ما هو موضح بعقد عمل المدعي في شأن ساعات العمل المقررة، وتعذر بيان وجود ساعات عمل إضافية بحسب جدول الراحة الذي تم توفيره من قبل الشركة المدعي عليها، وكما بين العقد في هذا الشأن النص التالي "تتضمن إجازة الراحة أي تعويض أو وقت

خارج العمل الذي يستحقه الموظف بدلاً عن الوقت الإضافي"، وهو جوهر الخلاف الذي يطالب به المدعي إلزام المدعى عليها بالسماح له بمغادرة موقع العمل بعد الانتهاء من ساعات العمل المقررة بخلاف ما أورده عقد العمل، وبخلاف ما نص عليه قانون النقل البحري المشار اليه أعلاه في شأن تنظيم العمل البحري، وطبقاً للفرع الثاني (واجبات البحار) نصت المادة (119) على "يلتزم البحار بالوجود على السفينة في اليوم والساعة المحددين في العقد. كما يلتزم بالقيام بالعمل المتفق عليه في العقد، وعليه إطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة، ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن من رئيسه، وإذا تغيب البحار عن العمل دون إذن يفقد حقه في الأجر عن الفترة التي تغيب فيها، كما يفقد حقه في الأجر عن الفترة التي نفذت بحقه عقوبة سالبة للحرية. ويلتزم البحار بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الموجودين فيها والحمولة المنقولة عليها في حالة تعرض السفينة لخطر، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافي لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل". بالإضافة الى ما ورد أعلاه تنص المادة (13) من القرار الوزاري رقم ١٨٦ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التطبيق الآمن للسفن العمانية على " يجب على الربان ضمان كفاية ترتيبات المناوبة في السفينة للحفاظ على مراقبة آمنة، وعدد مناوبات كافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأحوال السائدة". وعليه نخلص الى التزام الشركة المدعى عليها بتشغيل المدعي على متن قاطرة السحب طبقاً لعقد العمل، وأن ساعات الراحة خلال فترة المناوبة هي بحسب طبيعة العمل ولما هو مقرر قانوناً، وتعذر بيان قيام المدعي بساعات عمل إضافية خارج نطاق العقد، ولعدالة المحكمة القضاء في شأن احتساب ساعات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية من عدمه نظراً لكونها مسألة قانونية خارجة عن نطاق أعمال الخبرة الفنية.

(مستند رقم 5 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

ثالثا: بيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله حسب العقد، وما مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان:

أفاد المدعي بأن المعوقات التي تواجهه لتنفيذ عمله تكمن في عدم معرفة ساعات عمله بالتحديد والذي يترتب عليه مواصلة العمل لساعات طويلة تؤدي الى ارهاقه وعدم استطاعته القيام بالعمل في اليوم التالي، بالإضافة الى ذلك معوقات عدم مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان، وعقبت الشركة المدعى عليها بأنها ملتزمة بتوفير ساعات راحة كافية بعد كل فترة عمل، وذلك من خلال اعداد جولة فترات الراحة للعاملين على متن القاطرة بشكل شهري، والذي يتم اعتماده من قبل المدعي بعد اختياره فترات الراحة التي تناسبه، وبعدها يتم اعتماد الجدول من قبل صاحب المشروع (الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال) ويعتبر هذا الجدول طبقا للنموذج الدولي.

ولبيان مدى مواءمة طبيعة العمل وبيئته مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان، تم التواصل هاتفيا مع الكابتن/ ماجد البارحي - مدير عام الشؤون البحرية ووجه بالاجتماع مع الكابتن/مازن الرشيد مدير دائرة الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وكانت الإفادة بحسب محضر الاجتماع المرفق، بأن ساعات العمل التي تتبعها الشركة المدعى عليها، هي وفق قانون البحري العماني، ولا يوجد ما يتعارض معه في شأن طبيعة التعاقد (أسبوع عمل/أسبوع راحة)، شريطة توفير سبل الراحة على متن القاطرة. وفي شأن ترك مكان العمل بعد انتهاء فترة المناوبة، فان لائحة التطعيم الامن الصادرة من وزارة النقل والاتصالات، تحدد تواجد حد أدنى على متن السفينة على مدار الساعة لمواجهة أي ظرف طارئ.

البحث والتحليل:

بناءً على افادة طرفي الدعوى وافادة مدير دائرة الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الواردة أعلاه، تم الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٨٦ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التطبيق الآمن للسفن العمانية، وورد في الفصل الثاني في شأن ساعات العمل والراحة تحديداً بالمادة رقم (5) على " يستحق كل من يعمل على متن السفينة فترة راحة لا تقل عن (١٠) عشر ساعات كل (٢٤) أربع وعشرين ساعة، وبما لا يقل عن (٧٧) سبع وسبعين ساعة راحة كل (٧) سبعة أيام. وفي جميع الأحوال، يجوز تقسيم ساعات الراحة إلى أكثر من فترتين، لا تقل إحداها عن (٦) ست ساعات، ولا تتجاوز فترات العمل الفاصلة بين فترات الراحة (١٤) أربع عشرة ساعة. ويجوز الاستثناء من أحكام هذه المادة في حالة الطوارئ، أو في الظروف التشغيلية الملحة، مع مراعاة عدم إرهاق البحارة."

وبالاطلاع على مجموع ساعات الراحة التي توفرها الشركة المدعى عليها للمدعي يبلغ اجمالي الساعات (84) ساعة خلال أيام المناوبة السبعة، متجاوزة الحد الأدنى لساعات الراحة التي نصت عليها اللائحة أعلاه، كما توافقت نماذج جدول مناوبة ساعات الراحة التي قدمتها الشركة المدعى عليها مع الحد الأدنى لساعات الراحة المقررة (6 ساعات) والمقسمة على فترتين.

عليه وطبقاً للمستندات التي تم الاطلاع عليها تعذر بيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله حسب العقد في شأن ساعات الراحة وموائمتها مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

(مستند رقم 6 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

(مستند رقم 5 - حافظة مستندات اجراءات الخبرة)

بناءً على ما سبق، و بحسب عناصر المأمورية تخلص الخبرة الى النتائج التالية:-

أولاً: طبيعة عمل المدعي لدى المدعى عليها تنظمها القوانين واللوائح ذات الصلة بالعمليات البحرية بالإضافة الى قانون العمل العماني والتزام الشركة المدعى عليها بتطبيقه طبقاً لما هو وارد بالعقد والقوانين ذات الصلة.

ثانياً: التزام الشركة المدعى عليها بتشغيل المدعي على متن قاطرة السحب طبقاً لعقد العمل، وأن ساعات الراحة خلال فترة المناوبة هي بحسب طبيعة العمل ولما هو مقرر قانوناً، وتعذر بيان قيام المدعي بساعات عمل إضافية خارج نطاق العقد، ولعدالة المحكمة القضاء في شأن احتساب ساعات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية من عدمه نظراً لكونها مسألة قانونية خارجة عن نطاق أعمال الخبرة الفنية

ثالثاً: تعذر بيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله حسب العقد في شأن ساعات الراحة وموائمتها مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

هذا ما توصلنا اليه وراجين من المولى ان نكون قد وفقنا في اداء المأمورية التي كلفنا بها، بعد بذل العناية اللازمة لتحقيق دفاع طرفي التداعي وسماع أقوالهما وصولاً لوجه الحق فيها، ولعدالة المحكمة الموقرة اتخاذ ما تراه مناسباً

اسم الخبير:	طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
رقم القيد:	0026/2022
التاريخ:	2024/10/13م



طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير جدول إدارة الموارد البشرية
رقم القيد: ٠٠٢٦/٢٠٢٢

5 حافظة المستندات الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى

البيان	صادر عن	رقم المستند
الطلبات	المدعي	1
الطلبات	المدعى عليها	2
الصفحة رقم (10) من عقد عمل المدعي	المدعى عليها	3
الصفحة رقم (5) من عقد عمل المدعي	المدعى عليها	4
الصفحة رقم (6) من عقد عمل المدعي	المدعى عليها	5
نماذج من جداول راحة العاملين على متن السفينة	المدعى عليها	6

6 حافظة مستندات اجراءات الخبرة

العنوان	رقم المستند
خطاب المأمورية والحكم التمهيدي	1
بيان دعوة أطراف التداعي للاجتماع	2
محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعي	3
محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعى عليها	4
محضر الاجتماع مع ممثلي المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات	5

حافضة المستندات الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى

مستند رقم 1 - طلبات المدعي

رابعاً / الطلبات :

■ نلتزم من عدالة المحكمة الحكم للمدعي بالطلبات التالية:

- ١- إلزام المدعى عليها بالسماح للعامل بمغادرة موقع العمل بعد الانتهاء من ساعات العمل المقررة .
- ٢- التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية عن أشكال العمل القسري والجبري التي تعرض لها المدعي طوال عمله لدى المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ر.ع) عشرين ألف ريال عماني .
- ٣- مصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ألف ريال عماني .

وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير،،،

المحامي / قيس بن سالم بن عامر الراشدي

شركة مدنية للمحاماة
Al Jaradi & Qais Al Rashdi





مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية
Abdul Redha Haider Advocacy & Counsels

ثالثاً: الطلبات:

عليه، ولما تقدم من دفع وحجج بارزة، في ظل الوقائع المقدمة، فإننا نلتمس من عدالتكم الحكم بالآتي:

أ) أصلياً:

عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وتحميل رافعها المصاريف وأتعاب محاماة مبلغاً وقدره ألف ريال عماني.

ب) احتياطياً:

رفض الدعوى وتحميل رافعها المصاريف وأتعاب محاماة مبلغاً وقدره ألف ريال عماني.

... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



عبدالرضا بن حيدر بن عبدالرضا/المحام
مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية
وكلاء عن المدعى عليها

شارك في إعدادها المحامي / عون بن أحمد الزدجالي

مستند رقم 3 - الصفحة (10) من عقد عمل المدعي

the Oman Labour Law.	إخطار في الحالات المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العمل العماني .
17.4. The Employer may also terminate this Contract if the Employee reaches the age of sixty (60).	4-17 يجوز لصاحب العمل أيضاً إنهاء هذا العقد عند بلوغ الموظف سن الستين (60) .
17.5. The termination of this Contract shall not adversely affect the Employer's right to claim damages from the Employee as a result of any breach of this Contract.	5-17 لا يكون لإنهاء هذا العقد أثر ضار على حق صاحب العمل للمطالبة بتعويض من الموظف نتيجة للإخلال بهذا العقد .
17.6. If this Contract is terminated by either the Employer or the Employee without observing the notice period, the party who terminates the Contract will be obliged to pay to the other party compensation equal to the gross salary of the notice period or the remaining part thereof.	6-17 في حالة إنهاء هذا العقد من قبل صاحب العمل أو الموظف دون مراعاة لمدة الإخطار ، يلتزم الطرف الذي ينهي العقد بأن يدفع إلى الطرف الآخر تعويضاً يعادل الأجر الشامل عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها .
17.7. The Employer reserves the right to deduct any compensation due to him in lieu of the notice period or any part thereof and any outstanding amounts due to him from the Employee.	7-17 يحتفظ صاحب العمل بالحق لاقتطاع أي تعويض مستحق له بدلاً عن مدة الإخطار أو أي جزء منها وأية مبالغ مستحقة له وغير مسددة من الموظف .
17.8. The Employer will effect payment of any amounts payable to the Employee within two weeks from the last day of service.	8-17 يقوم صاحب العمل بدفع أي مبالغ مستحقة للموظف خلال أسبوعين من آخر يوم عمل .
18. ENTIRETY OF CONTRACT	18 - شمولية العقد :
This Contract constitutes the entire agreement between the Employer and Employee and may only be changed by an agreement in writing duly signed by both parties.	يشكل هذا العقد الاتفاق الشامل بين صاحب العمل والموظف ويجوز تعديله فقط باتفاقية مكتوبة وموقعة وفق الأصول من قبل الطرفين .
19. GOVERNING LAW	19 - القانون الواجب التطبيق :
19.1. This Contract shall be construed and governed by the relevant laws of the Sultanate of Oman and in particular the Oman Labour Law.	1-19 يخضع هذا القانون ويُفسر وفقاً للقوانين ذات الصلة في سلطنة عمان وبصفة خاصة قانون العمل العماني.
19.2. The parties submit to the jurisdiction of	2-19 يخضع الطرفان لاختصاص المحاكم في سلطنة

مستند رقم 4 - الصفحة (5) من عقد عمل المدعي

6.3. The Employer shall contribute such percentage of the Employee's monthly basic salary as may be required by the Omani Law as the Employer's contribution.	3-6 يساهم صاحب العمل بالنسبة المئوية المقررة من أجر الموظف الشهري حسبما يقتضيه القانون العماني عبارة عن مساهمة صاحب العمل .
7. PLACE OF WORK	7 - مكان العمل :
The Employee will be based at Oman LNG Terminal at Qalhat, and will carry out most of his duties onboard vessels assigned by the Employer. The Employee may also be required, subject to reasonable prior written notice, to work off-site or such other place of business of the Employer and/or at such other location as the employer reasonably requires on either a temporary or permanent basis.	يكون مقر عمل الموظف في محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في قلحاة وسيقوم بأغلب عمله على ظهر السفن التي يحددها صاحب العمل ويجوز أن يطلب من الموظف حسبما يكون لذلك مقتضى بشرط إعطائه إشعاراً مكتوباً قبل وقت كافٍ للعمل خارج الموقع أو أي مكان عمل آخر تابع لصاحب العمل و/أو في مكان آخر حسبما يتطلبه صاحب العمل على نحو معقول على أساس مؤقت أو دائم.
8. SCHEDULE OF WORK	8 - جدول العمل :
8.1. The Employee's schedule of work shall be on the basis of one (1) week on duty and one (1) week off duty ("Rest Leave") according to the roster drawn up by the Employer which may be amended from time to time.	1-8 يكون جدول عمل الموظف على أساس أسبوع واحد (1) عمل وأسبوع واحد (1) خارج العمل ("إجازة راحة") وفقاً لجدول العمل الذي يعدة صاحب العمل والذي يجوز تعديله من وقت لآخر .
8.2. The Employee shall not be entitled to a Rest Leave unless he completes one (1) week on duty.	2-8 لا يستحق الموظف إجازة راحة إلا إذا أكمل أسبوعاً واحداً (1) في العمل .
8.3. The Employee's working hours or rostered Rest Leave may be changed if the exigencies of the Employer's work so require.	3-8 يجوز تغيير ساعات عمل الموظف أو جدول إجازة راحته إذا اقتضت ظروف العمل ذلك .
9. WORKING HOURS	9 - ساعات العمل :
9.1. The maximum working hours necessary for performing the Employee's duties shall be twelve (12) hours according to the internationally recognized convention for maritime workers.	1-9 يكون أقصى ساعات العمل الضرورية لتنفيذ واجبات الموظف اثني عشرة (12) ساعة وفقاً لميثاق العمال البحريين المعترف به عالمياً .

مستند رقم 5 - الصفحة رقم (6) من عقد عمل المدعي

9.2. The Rest Leave shall include any compensation or time off which the Employee may be entitled to in lieu of overtime.	9-2 تتضمن إجازة الراحة أي تعويض أو وقت خارج العمل الذي يستحقه الموظف بدلاً عن الوقت الإضافي.
10. ANNUAL LEAVE AND PUBLIC HOLIDAYS	10 - الإجازة السنوية والإجازات الرسمية :
10.1. The leave year shall be the Gregorian Calendar Year.	10-1 تكون سنة الإجازة هي السنة الميلادية .
10.2. The Employee shall be entitled to thirty (30) calendar days annual leave with gross salary enjoyment of which shall be subject to the requirements of the work.	10-2 يستحق الموظف إجازة سنوية قدرها ثلاثون (30) يوماً في السنة الميلادية بأجر شامل ويتمتع بها حسب مقتضيات مصلحة العمل .
10.3. The Employee shall be entitled to a special or emergency leave according to Articles 61 and 67 of the Oman Labour Law.	10-3 يستحق الموظف إجازة خاصة أو طارئة وفق المادتين 61 و 67 من قانون العمل العماني .
10.4. The Employee shall be entitled to public holidays which are specified by a decision of the Minister of Manpower.	10-4 يستحق الموظف الإجازات الرسمية التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
10.5. The Employee may be required to work if the public holiday falls on the Employee's normal working days, subject to the provisions of Article 65 of the Oman Labour Law.	10-5 يجوز أن يطلب من الموظف القيام بالعمل إذا وقع يوم الإجازة الرسمية خلال أيام عمله المعتادة مع مراعاة المادة 65 من قانون العمل العماني .
10.6. The Employee shall obtain prior approval of his annual leave from the General Manager	10-6 على الموظف أن يحصل على موافقة مسبقة على إجازته السنوية من المدير العام .
11. SICK LEAVE	11 - الإجازة المرضية :
The Employee shall be entitled to a sick leave in accordance with the provisions of Article 66 of the Oman Labour Law.	يستحق الموظف إجازة مرضية وفق أحكام المادة 66 من قانون العمل العماني .
12. MEDICAL EXAMINATION	12 - الفحص الطبي :
12.1. The Employee must undergo a pre-employment and/or any other medical examination arranged by the Employer, answer all questions on the medical form supplied to him, and questions asked by	12-1 يجب على الموظف إجراء فحص طبي قبل التعيين و/أو أي فحص طبي آخر يرتبه صاحب العمل والإجابة بصدق على كل الأسئلة في الاستمارة الطبية

مستند رقم 6 - نماذج من جداول راحة العاملين على متن السفينة

PSA Marine Qalhat
Record of Rest Hours (Form No. V02)

Controlled Copy No. _____ Revision: 0 Issued: 12 Nov 14

Tug name OLNG MUTTRAH
MONTH: 04

Distribution:
☐ Ship ☐ Seafarer

Please mark period of rest, as applicable, with an X, or using a continuous line or arrow

Hours	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Hours of rest in 24-hour period	Comments	Not to be completed by the seafarer ⁽¹⁾
Date																											
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											

(1) For completion and use in accordance with the procedures established by the competent authority in compliance with the relevant requirements of the Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention 1996 (Convention No. 180).
(2) Additional calculations or verifications may be necessary to ensure compliance with the relevant requirements of Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (Convention No. 180) and the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping, 1978 as amended (STCW 95).

Name Said Rank T.M Sign [Signature] Sign (Master) [Signature]

FSA Marine Qaihat
Record of Rest Hours (Form No. V02)

Tug name OLNG MUTTRAH
MONTH: 04

Controlled Copy No. _____ Revision: 0 Issued: 12 Nov 14

Distribution:
☐ Ship ☐ Seafarer

Please mark period of rest, as applicable, with an X, or using a continuous line or arrow

Hours	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Date																								
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								

(1) For completion and use in accordance with the procedures established by the competent authority in compliance with the relevant requirements of the Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention 1996 (Convention No. 180).
(2) Additional calculations or verifications may be necessary to ensure compliance with the relevant requirements of Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (Convention No. 180) and the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping, 1978 as amended (STCW 95).

Name Naji Rank GP Sign [Signature] Sign (Master) [Signature]

TEC 33B 04-Jan-11



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

Seafarer's Hours of Work and the Manning of Ships Convention 1996 (Convention No. 180)

Seafarer's Name: ISMAEL MONTH: 07-2024

Please mark period of rest, as applicable, with an X, or using a continuous line or arrow

Hours of rest in 24-hour period

Comments

Not to be completed by the seafarer (1)

Hours of rest in any 24-hour period (2)

Hours of rest in any 7-day period (2)

Date

Hours 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

Hours 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

(1) For completion and use in accordance with the procedures established by the competent authority in compliance with the relevant requirements of the Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention 1996 (Convention No. 180).

(2) Additional calculations or verifications may be necessary to ensure compliance with the relevant requirements of Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (Convention No. 180) and the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping, 1978 as amended (STCW 95).

Name ISMAEL Rank GP Sign [Signature] Sign (Master) [Signature]

TEC 33B 04-Jan-11

Log name: AL NG MULLAH
MONTH: 07-2024

Please mark period of rest, as applicable, with an X, or using a continuous line or arrow

Hours	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Date																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								

(1) For completion and use in accordance with the procedures established by the competent authority in compliance with the relevant requirements of the Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention 1998 (Convention No. 180).
(2) Additional calculations or verifications may be necessary to ensure compliance with the relevant requirements of Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1998 (Convention No. 180) and the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping, 1978 as amended (STCW 95).

NAME: HAMED RANK: LIE Sign: [Signature] Sign (Master): [Signature]

TEC 33B 04-Jan-11

مستند رقم 1 - نموذج من خطاب المأموريات (37) والحكم التمهيدي

Sultanate of Oman
The Supreme Judicial Council
١٤٤٤/٩/٢٤

سلطنة عمان
المجلس الأعلى للقضاء
١٤٤٤/٩/٢٤

SUR بصور

الفاضل / طارق بن أحمد بن سلطان المسكري المحترم
الخطة الذكية للاستشارات الإدارية والتجارية وإدارة الموارد البشرية مسقط - السيب / هاتف رقم 95453333
ايميل : tariq.maskri7@gmail.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

الموضوع : ندب خبير إدارة موارد بشرية في الدعوى رقم [2024/1409/120]
المقامة من : زكريا سيف محمد الرويشدي
العنوان :- شركة الجراي وقبس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)
هاتف رقم (95788279)
ضد : شركة بي اس أي مارين قليات ش.م.ع.م
العنوان مكتب عبد الرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية
هاتف (22070930-96457407)

نود إفادتكم بأن هيئة المحكمة نظرت الدعوى أعلاه بجلسة 2024/8/26 م وقبل الفصل في الموضوع حكمت المحكمة بندب خبير إدارة موارد بشرية للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها. وبناءاً عليه تندبكم المحكمة لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم المرفق لكم وهو شارحاً لذاته، وعليكم مراجعة أمانة سر المحكمة لتسهيل هذه المأمورية، مع مراعاة صفة الاستعجال في إعداد تقريركم لتقديمه قبل موعد الجلسة القادمة والمحددة بتاريخ 2024/10/8 م.

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. خميس بن علي بن سعيد المشرفي
مدير أمانة سر المحكمة

نسخة منه إلى :
- ملف الدعوى

المجلس الأعلى للقضاء بصور : pcm.sur@sjc.gov.om

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ،وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠.٠٠٠ ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره".

الدعوى العمالية الجماعية (37) ضد شركة بي اس اي مارين قلهاات

ملخص الدعاوي.xlsx

Tariq Al Maskari

مدير أمانة المحكمة الابتدائية بصور

To:

You replied on Mon 10/07/24 01:34 PM

ملخص الدعاوي.xlsx

12 KB

د. خميس بن علي بن سعيد المشرفي - المحترم

مدير أمانة نسر محكمة صوور الابتدائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،،،

هذا تأكيد باستلام مأموريات الدعوى العمالية الجماعية (37) مدعي ضد شركة بي اس اي مارين قلهاات على النحو الموضح بالملخص المرفق، وبحسب الاتفاق الهاتفي مع الفاضل/ علي الحضرمي بعد التنسيق مع فضيلة القاضي، **بشأن مباشرة أداء المأمورية وبحث وتحليل عناصرها مع موكلتي الأطراف واعداد تقرير واحد يشمل تفاصيل الأطراف في الدعوى نظرا لتطابق جميع الطلبات والاقتصاد في الموارد..**

ولكم خالص الشكر والتحية ،،،



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

مستند رقم 2- بيان دعوة أطراف التداعي للاجتماع

الدعوى العمالية الجماعية ضد شركة بي اس اي مارين قلعات

From Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>
Date Mon 09/23/24 06:11 PM
To info@sq-legal.net <info@sq-legal.net>

2 attachments (5 MB)
ملخص الدعوى.pdf; المأمورية والحكم التمهيدي

الافاضل/ بشركة الجراي وقيس الراشدي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى مأمورية المحكمة المؤقرة والحكم التمهيدي لعدد (37) دعوى وفق ما هو موضح بالملخص والنماذج المرفقة، يرجى توفير نسخ الكترونية (نماذج) من المذكرات والردود في حال تطابق محتواها لجميع الدعاوي، مع المرفقات ذات الصلة.

وكما يرجى التأكيد مبدئيا على حضور الاجتماع المقرر في 30 سبتمبر 2024م بمقر المكتب الكائن في مجمع جراند مول مسقط، بالدور الرابع، بمركز المدينة للأعمال وذلك في الساعة 1 ظهرا.

ولكم خالص الشكر والتحية،،،



طارق بن أحمد بن سلطان المسكاري
خبير إدارة الموارد البشرية
رقم قيد جدول الخبراء 0026/22

Outlook

الدعوى العمالية الجماعية ضد شركة بي اس اي مارين قلعات

From Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>
Date Mon 09/23/24 06:03 PM
To Abdulredha.allawati@alc-firm.com <Abdulredha.allawati@alc-firm.com>

2 attachments (5 MB)
ملخص الدعوى.pdf; المأمورية والحكم التمهيدي

الاستاذ/ عبدالرضا اللواتي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى مأمورية المحكمة المؤقرة والحكم التمهيدي لعدد (37) دعوى وفق ما هو موضح بالملخص المرفق ونماذج ال بالمرفق، يرجى توفير نماذج من المذكرات والردود في حال تطابق محتواها لجميع الدعاوي، مع المرفقات ذات الصلة.

وكما يرجى التأكيد مبدئيا على حضور الاجتماع المقرر في 30 سبتمبر 2024م بمقر المكتب الكائن في مجمع جراند مول مسقط، بالدور الرابع، بمركز المدينة للأعمال وذلك في الساعة 4 عصرا.

ولكم خالص الشكر والتحية،،،



طارق بن أحمد بن سلطان المسكاري
خبير إدارة الموارد البشرية
رقم قيد جدول الخبراء 0026/22

+968 95453333
Tariq.almaskari@outlook.com

الغاية للاستشارات والخدمات الإدارية
الدور الرابع بمركز المدينة للأعمال
مجمع مسقط مول - الدوير



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

مستند رقم 3 - محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعي



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

محضر اجتماع أعمال الخبرة - المدعين

1- تفاصيل الدعوى

أرقام الدعاوي	102/1409/2024, 103/1409/2024, 104/1409/2024, 105/1409/2024, 106/1409/2024, 107/1409/2024, 108/1409/2024, 109/1409/2024, 110/1409/2024, 111/1409/2024, 112/1409/2024, 113/1409/2024, 114/1409/2024, 115/1409/2024, 116/1409/2024, 117/1409/2024, 118/1409/2024, 119/1409/2024, 120/1409/2024, 121/1409/2024, 122/1409/2024, 123/1409/2024, 124/1409/2024, 125/1409/2024, 126/1409/2024, 127/1409/2024, 128/1409/2024, 129/1409/2024, 130/1409/2024, 131/1409/2024, 132/1409/2024, 133/1409/2024, 134/1409/2024, 135/1409/2024, 136/1409/2024, 137/1409/2024, 138/1409/2024, 139/1409/2024, 140/1409/2024, 141/1409/2024
اسم الخبير:	طارق بن احمد بن سلطان المسكاري
محكمة:	رقم القيد: 0026/2022 الهاتف: 95453333 الايمل: Tariq.almaskari@outlook.com
المدعى:	عمالية جماعية (37)
المدعى عليها:	بي اس اي مارين قلنات
	الجرادي وقيس الراشدي شركة مدنية للمحاماة مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

☐ عن بعد	☒ جلسة	☐ انتقال
☒ المدعى / وكيله	بتاريخ: 2024/9/30 م بحضور وكيل المدعين ا.قيس بن سالم الراشدي، وعدد (3) من المدعين حمد بن عبدالله البلوشي، وخميس بنت سالم الهاجري، ومصعب بن جمعة الغريمي.	
المستندات المقدمة		
صحائف الدعوى والردود مع المرفقات وسيتم توفير نسخ من اللوائح الداخلية ان تمكن الحصول عليها		

توقيع الخبير

توقيع المدعى / وكيله

الصفحة 1 / 3

+968 95453333

Tariq.almaskari@outlook.com

العذبية - محافظة مسقط
سلطنة عمان

رقم القيد: 0026/2022

3- أقوال وكيل المدعين بحسب عناصر المأمورية:

ماهي طبيعة عقد المدعين مع الشركة المدعى عليها؟

عقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري وفق ما هو موضح بالعقد وصحيفة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الموقرة، بنظام عمل مناوبة (أسبوع عمل/أسبوع راحة) يقضيها المدعين على متن قاطرة سحب السفن طوال فترة المناوبة.

ما هي ساعات العمل الفعلية في اليوم، وساعات العمل الإضافية خارج نطاق العقد ان وجدت؟

ساعات العمل بحسب العقد (12) ساعة، الا ان العمل الفعلي يتجاوز ما هو موضح في جدول الاعمال ويكون المدعي على أهبة الاستعداد خلال الأربعة وعشرين ساعة (24) ساعة، والمعمول به لدى الشركات ذات نفس طبيعة العمل بأن يكون هناك فريق مناوب لتغطية العمليات مناصفة خلال اليوم (12) ساعة لكل فريق، الا أن الشركة تعمل بنظام فريقين مناوبة فقط بنظام أسبوع عمل وأسبوع راحة، وذلك بحسب افادة وكيل المدعي تهرباً من تعيين عدد عمال إضافي لتخفيض التكاليف .

هل يشمل التعاقد التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وما هو مقداره ان وجد؟

ج- توجد أعمال إضافية بدون مقابل.

ما هي المعوقات التي تواجه المدعين لتنفيذ أعمالهم حسب العقد، وما مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان؟

ج- عدم معرفة ساعات العمل بالتحديد والذي يترتب عليه مواصلة العمل لساعات طويلة يؤدي الى ارهاق العامل وعدم استطاعته القيام بالعمل في اليوم التالي، بالإضافة الى ذلك معوقات عدم مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.



الصفحة 2 / 3

+968 95453333

Tariq.almaskari@outlook.com

العذبية - محافظة مسقط
سلطنة عمان

رقم الفيد: 0026/2022

ختاماً تم سؤال وكيل المدعين فيما اذا كانت لديه أقوال أخرى منتجة بموضوع الدعوى، أفاد بتمسكه بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وسؤال الشركة عن سبب عدم العمل بنظام 4 مناوبات أسوة ببقية الشركات العاملة بذات المجال في السلطنة.

الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والشركة المدعى عليها والمستندات المقدمة، وسيتم التواصل مع اي من أطراف الدعوى في حال تطلب الامر بيان تفاصيل اضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى / وكيله

مستند رقم 4 - محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعي عليها

محضر اجتماع أعمال الخبرة - المدعي عليها

1- تفاصيل الدعوى

أرقام الدعاوي	104/1409/2024, 103/1409/2024, 102/1409/2024, 107/1409/2024, 106/1409/2024, 105/1409/2024, 110/1409/2024, 109/1409/2024, 108/1409/2024, 113/1409/2024, 112/1409/2024, 111/1409/2024, 116/1409/2024, 115/1409/2024, 114/1409/2024, 119/1409/2024, 118/1409/2024, 117/1409/2024	122/1409/2024, 121/1409/2024, 120/1409/2024, 126/1409/2024, 124/1409/2024, 123/1409/2024, 130/1409/2024, 129/1409/2024, 128/1409/2024, 134/1409/2024, 133/1409/2024, 132/1409/2024, 137/1409/2024, 136/1409/2024, 135/1409/2024, 140/1409/2024, 139/1409/2024, 138/1409/2024, 141/1409/2024
اسم الخبير:	طارق بن احمد بن سلطان المسكاري	
محكمة:	صور الابتدائية	رقم القيد: 0026/2022
		الهاتف: 95453333
		الايميل: Tariq.almaskari@outlook.com
المدعى:	عمالية جماعية (37)	الجرادي وقيس الراشدي شركة مدنية للمحاماة
المدعى عليها:	بي اس اي مارين قلهاات	مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

عن بعد	☐	جلسة	☒	انتقال	☐
☒ المدعى عليها / وكيلها بتاريخ: 2024/9/30م بحضور وكيل المدعى عليها أ.عبدالرضا بن حيدر بن عبدالرضا، أ.عون بن أحمد بن عيسى الزدجالي، وممثل الشركة سواندي باين إسماعيل - بصفته مدير عام مفوض بالتوقيع.					
المستندات المقدمة					
صحائف الدعوى والردود مع المرفقات سيتم توفير نموذج جدول الراحة الشهرية لكل مدعي، كشف الرواتب المفصل لجميع المدعيين					

توقيع الخبير

توقيع المدعى عليها / وكيلها

الصفحة 1 / 3

3- أقوال وكيل المدعى عليها بحسب عناصر المأمورية:

ماهي طبيعة عقد المدعين مع الشركة المدعى عليها؟

عقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري بناءً على نظام المناوبة الأسبوعية (أسبوع عمل وأسبوع راحة) على متن السفينة وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات العمل البحري والقانون البحري العماني.

ما هي ساعات العمل الفعلية في اليوم، وساعات العمل الإضافية خارج نطاق العقد ان وجدت؟

ساعات العمل المعتادة هي في حدود (8) ساعات مقسمة على فترتين (4 ساعات لكل فترة) وفقاً لجدول الراحة الشهري، حيث أنه يصعب تحديد فترات العمل نظراً لحركة السفن التي تتطلب القطار ولذلك تم اعداد الجدول عن طريق تحديد فترات الراحة الشهرية، وعليه يكون الحد الأقصى في الحالات الاستثنائية والنادرة والتي قد تصل بحد أقصى الى (12) ساعة بحسب ما هو موضح بالعقد، ولا توجد ساعات عمل إضافية خارج نطاق العقد بموجب اتفاقية العمل البحري.

هل يشمل التعاقد التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وما هو مقداره ان وجد؟

ج- لا توجد أعمال إضافية بدون مقابل.

ما هي المعوقات التي تواجه المدعين لتنفيذ أعمالهم حسب العقد، وما مدى موثمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان؟

ج- تقوم الشركة المدعى عليها بإعداد جدول فترات الراحة والذي يتم اعتماده من قبل المدعين بعد اختيارهم فترات الراحة التي تناسبهم، وبعده يتم اعتماده من قبل صاحب المشروع (الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال) ويعتبر هذا الجدول طبقاً للنموذج الدولي.



الصفحة 2 / 3

+968 95453333

Tariq.almaskari@outlook.com

العذبية - محافظة مسقط
سلطنة عمان

رقم الفيد: 0026/2022

وأضاف وكيل المدعى عليها بزيارة فريق وزارة العمل المختص ولم يتم اصدار أي ملاحظة بعدم مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان ، وفي جميع الأحوال لا يصدر تصريح عمل السفينة الا بعد التأكد من جميع الضوابط والمعايير المعدة في هذا الشأن.

ختاماً تم سؤال وكيل المدعى عليها فيما اذا كانت لديه أقوال أخرى منتجة بموضوع الدعوى ، أفاد بتمسكه بالطلبات الواردة بمذكرة الرد على صحيفة الدعوى و بمذكرة التعقيب على الرد وطلب وكيل المدعى مراجعة الدائرة البحرية لدى وزارة النقل.

الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعى والشركة المدعى عليها والمستندات المقدمة ، وسيتم التواصل مع اي من أطراف الدعوى في حال تطلب الامر بيان تفاصيل اضافية ، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى عليها / وكيلها

مستند رقم 4 - محضر اجتماع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

محضر اجتماع أعمال الخبرة - وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

1- تفاصيل الدعوى

أرقام الدعاوي	104/1409/2024 , 103/1409/2024 , 102/1409/2024 , 107/1409/2024 , 106/1409/2024 , 105/1409/2024 , 110/1409/2024 , 109/1409/2024 , 108/1409/2024 , 113/1409/2024 , 112/1409/2024 , 111/1409/2024 , 116/1409/2024 , 115/1409/2024 , 114/1409/2024 , 119/1409/2024 , 118/1409/2024 , 117/1409/2024	122/1409/2024 , 121/1409/2024 , 120/1409/2024 , 126/1409/2024 , 124/1409/2024 , 123/1409/2024 , 130/1409/2024 , 129/1409/2024 , 128/1409/2024 , 134/1409/2024 , 133/1409/2024 , 132/1409/2024 , 137/1409/2024 , 136/1409/2024 , 135/1409/2024 , 140/1409/2024 , 139/1409/2024 , 138/1409/2024 , 141/1409/2024
اسم الخبير:	طارق بن احمد بن سلطان المسكري	
محكمة:	صور الابتدائية	رقم القيد : 0026/2022 الهاتف : 95453333 الايمل : Tariq.almaskari@outlook.com
المدعى:	عمالية جماعية (37)	الجرادي وقيس الراشدي شركة مدنية للمحاماة
المدعى عليها:	بي اس اي مارين قلهاث	مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

عن بعد	☐	جلسة	☒	انتقال	☐
المديرية العامة للشؤون البحرية	☒	بتاريخ: 2024/10/1 تم الاجتماع بحضور الكابتن / مازن بن حمد بن سعيد الرشيدى - مدير دائرة النقل البحري، الكابتن / عبدالرحيم بن محمد بن خميس الراسي، والمهندس / مهند بن عامر بن سيف الحارثي.			
المستندات المقدمة					
لائحة التظقيم الامن					

توقيع الخبير

توقيع المدير

الصفحة 1 / 2

+968 95453333

Tariq.almaskari@outlook.com

العذبية - محافظة مسقط
سلطنة عمان

رقم القيد: 0026/2022

3- أقوال ممثلي المديرية العامة للشؤون البحرية:

بعد شرح موضوع الدعوى، أفاد ممثلي الدائرة المختصة بالوزارة، بأن ساعات العمل التي تتبعها الشركة المدعى عليها، هي وفق قانون البحري العماني، ولا يوجد ما يتعارض معه في شأن طبيعة التعاقد (أسبوع عمل/أسبوع راحة)، شريطة توفير سبل الراحة على متن القاطرة. وفي شأن ترك مكان العمل بعد انتهاء فترة المناوبة، فإن لائحة التنظيم الامن الصادرة من وزارة النقل و الاتصالات، تحدد تواجد حد أدنى على متن السفينة على مدار الساعة لمواجهة أي ظرف طارئ.

ختاماً تم سؤال ممثلي الوزارة فيما كانت لديهم أقوال أخرى منتجة بموضوع الدعوى، وأفادوا بأنه لا يوجد هناك ما يتعارض مع القوانين ذات الصلة في الشؤون البحرية، وأن في جميع الأحوال تنظم هذه الاعمال بحسب الاتفاق في العقد بين الطرفين.



توقيع الخبير



توقيع المدير